



PUTUSAN
Nomor 770 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TONNY INDERAKUSUMA, bertempat tinggal di Taman Mutiara Kedoya, Blok.A1/11, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andhes Tan Satrisna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Andhes Tan & Rekan, beralamat di Jalan Hasan Kepala Ratu, Nomor 263, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUKIS PRIBADI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati, Nomor 25, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. **EPI OKTAPIANA**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 04, RW 02, Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. **PT KOLINGKAS**, berkedudukan di Jalan Anggrek, Nomor 39, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



1. **BAMBANG ABIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 179, Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
2. **KEMENTERIAN HUKUM dan HAM cq DITJEN AHU**, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said, RT 16, RW 04, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **JHONI ANDREAN**, bertempat tinggal di Jalan Mustika Raya Bukit Hijau, Nomor 1, RT 001, RW 007, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, Banten;
4. **SIEM LIEP SAN/RUDY.S**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Pelangi I, Nomor 28, RT 04, RW 09, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
5. **Ir. AGUS MARHANTO**, bertempat tinggal di Jalan Barokah Raya, Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
6. **SITI HERLINA ZR**, bertempat tinggal di Jalan Ijen, Nomor 01, Sukajadi, RT 17, RW 09, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;
7. **HARYMAN LEONARD**, bertempat tinggal di Kavling Polri, Blok A-24/514, RT 013, RW 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
8. **HAIDAR NOER**, bertempat tinggal di Jalan Serangan, RT 03, RW 02, Desa Serangan, Kelurahan Bulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah;
9. **SOEFIANTO LEONARD**, bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



Kaveling Polri, Blok A-24/514, RT 013, RW 009,
Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;

10. SYARIFUDDIN NOOR, bertempat tinggal di Jalan
Dr. Supomo, Nomor 23, RT 01, RW 05, Kelurahan
Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
Provinsi Jawa Tengah;

11. KELVIN RIADY LIE, bertempat tinggal di Jalan
Camar Indah 8, Nomor 4, RT 07, RW 06, Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta;

12. HI DARUSSALAM, S.H., bertempat tinggal di Dusun
Way Som, RT 05, RW 02, Kelurahan Gotong
Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota
Bandar Lampung;

13. HIDAYAT LEMBASI, bertempat tinggal di Jalan Hi
Mansyur, Nomor 10, RT 01, RW 01, Dusun Gedung
Ketapang, Kelurahan Gedung Ketapang, Kecamatan
Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara Provinsi
Lampung;

14. YANINA ROSIDAH, S.H. SPN., bertempat tinggal di
Jalan Dewi Sartika, Nomor 48, Kelurahan Nagasari,
Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat;

15. LINGGA AYU BURDANI, S.H. M.Kn., bertempat
tinggal di Jalan Pangeran Tirtayasa, Nomor 24,
Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota
Bandar Lampung, Lampung;

16. IRNA MARTINI, bertempat tinggal di Jalan Untung
Suropati, Nomor 25, Kelurahan Labuhan Ratu,
Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung;
Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan sementara segala bentuk aktifitas PT Kollingkas (Tergugat III) hingga diperolehnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengesahkan Akta Nomor 77 tentang Kerjasama Penanaman Modal pada tanggal 29 November 2010 dan Akta 78 tentang Pengikatan Untuk Menjual Saham pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung;
4. Mengesahkan Akta 23 pada tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penegasan kembali Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Akta 80 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung dan telah disetujui kemudian dicatat secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Juni 2012;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak membagi hasil keuntungan, tidak memulangkan modal milik Penggugat, tidak memberi keterangan maupun laporan keuangan PT Kollingkas (Tergugat III), tidak memberikan saham kepada Penggugat, mengeluarkan atau memberhentikan Penggugat dari jabatan wakil

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



komisaris, tidak melampirkan Akta 23 di setiap akta perubahan anggaran dasar PT Kolingkas (Tergugat III), mengalihkan PT Kolingkas (Tergugat III) kepada pihak lain, menggelapkan uang/modal milik Penggugat terkait kerjasama dengan PT Kolingkas (Tergugat III) dan tidak melaksanakan isi Perjanjian Akta 77 dan 78 merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah cacat melaksanakan Akta 77 pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung;
7. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan Akta 78 pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris yang berkantor di Kota Bandar Lampung;
8. Membatalkan Akta 06 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat Notaris bernama Isrin, S., H., Akta 25 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat Notaris bernama Yanina Rosidah, S.H., S.pN., Akta 11 pada tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat Notaris bernama Lingga Ayu Burdani, S.H., M.KN., atau seluruh perjanjian yang dibuat secara nyata bertentangan dengan isi Akta 77, 78, 80, 23;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas PT Kolingkas sampai dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai termasuk bunga sebesar 3% sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai berikut:
 - a. Materiil
Rp35.638.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Immateriil
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah serta bangunan milik Para Tergugat dan atau milik Para Turut Tergugat yang berasal maupun yang tidak berasal dari modal Penggugat, yaitu:
 - 1) Tanah beserta bangunan milik PT Kolingkas (Tergugat III) Jalan Anggrek, Nomor 39, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
 - 2) Tanah beserta bangunan Irtanaz Furniture di Jalan Untung Suropati, Nomor 25, RT 011, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
 - 3) Tanah beserta bangunan yang dikediami perusahaan dan atau Para Tergugat di Jalan Ijen, Nomor 1, Sukajadi, RT 17, RW 09, Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 1 Juni 2000 atas nama Rukis Pribadi, dengan luas 5.300 m² di Desa Borobudur, Kecamatan Branti, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5) Tanah dan bangunan-bangunan lainnya Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Sp tanggal 14 Desember 2007 atas nama Rukis Pribadi, dengan luas 7.852 m², 1.073 m² di Jalan Kayu Manis, Nomor 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu (dahulu Kedaton) Kota Bandar Lampung;
 - 6) Dua unit rumah tinggal di Jalan Ryacudu Perum Korpri, Blok C9 D, Nomor 13, Bandar Lampung;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
13. Menyatakan bahwa putusan pada perkara ini harus dihormati dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Parat Turut Tergugat;
14. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan yang pada pokoknya:

1. *Exceptio peremptoria*;
2. *Exceptio domini*;
3. Kesalahan objek gugatan (*error in objecto*);
4. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat telah salah menafsirkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat XVI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tjk., tanggal 13 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT TJK., tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tjk., *juncto* Nomor 36/Pdt/ 2023/PT Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat asal untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/PDT/2023/PT TJK tanggal 31 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tjk., tanggal 13 Maret 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan sementara segala bentuk aktifitas PT Kolingkas (Tergugat III) hingga diperolehnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengesahkan Akta Nomor 77 tentang Kerjasama Penanaman Modal pada tanggal 29 November 2010 dan Akta 78 tentang Pengikatan Untuk Menjual Saham pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung;
4. Mengesahkan Akta 23 pada tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Penegasan kembali Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Akta 80 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung dan telah disetujui kemudian dicatat secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM Pada Tanggal 14 Juni 2012;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak membagi hasil keuntungan, tidak memulangkan modal milik Penggugat, tidak memberi keterangan maupun laporan keuangan PT

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



Kolingkas (Tergugat III), tidak memberikan saham kepada Penggugat, mengeluarkan atau memberhentikan Penggugat dari jabatan wakil Komisaris, tidak melampirkan Akta 23 di setiap Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Kolingkas (Tergugat III), mengalihkan PT Kolingkas (Tergugat III) kepada pihak lain, menggelapkan uang/modal milik Penggugat terkait kerjasama dengan PT Kolingkas (Tergugat III) dan tidak melaksanakan isi Perjanjian Akta 77 dan 78 merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah cacat melaksanakan Akta 77 pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris berkantor di Kota Bandar Lampung;
7. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan Akta 78 pada tanggal 29 November 2010 dibuat di hadapan Notaris yang bernama Bambang Abiyono, S.H., (Turut Tergugat I) Notaris yang berkantor di Kota Bandar Lampung;
8. Membatalkan Akta 06 tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat Notaris bernama Isrin, S.H., Akta 25 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat Notaris bernama Yanina Rosidah, S.H., S.pN, Akta 11 pada tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat Notaris bernama Lingga Ayu Burdani, S.H., M.KN, atau seluruh perjanjian yang dibuat secara nyata bertentangan dengan isi Akta 77, 78, 80, 23;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas PT Kolingkas sampai dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai termasuk bunga sebesar 3% sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai berikut:
 - a. Materiil
Rp35.638.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



b. Immateriil

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah serta bangunan milik Para Tergugat dan atau milik Para Turut Tergugat yang berasal maupun yang tidak berasal dari modal Penggugat, yaitu:

- 1) Tanah beserta bangunan milik PT Kolingkas (Tergugat III) Jalan Anggrek, Nomor 39, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
- 2) Tanah beserta bangunan Irtanaz Furniture di Jalan Untung Suropati, Nomor 25, RT 011, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
- 3) Tanah beserta bangunan yang didiami perusahaan dan atau Para Tergugat di Jalan Ijen, Nomor 1, Sukajadi, RT 17, RW 09, Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 tanggal 1 Juni 2000 a.n Rukis Pribadi, dengan luas 5.300 m² di Desa Borobudur, Kecamatan Branti, Kabupaten Lampung Selatan;
- 5) Tanah dan bangunan-bangunan lainnya Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Sp tanggal 14 Desember 2007 atas nama Rukis Pribadi, dengan luas 7.852 m², 1.073 m² di Jalan Kayu Manis Nomor 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu (dahulu Kedaton) Kota Bandar Lampung;
- 6) Dua unit rumah tinggal di Jalan Ryacudu Perum Korpri Blok C9,D Nomor 13 Bandar Lampung;

12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

13. Menyatakan bahwa putusan pada perkara ini harus dihormati dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, *verzet*, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Parat Turut Tergugat;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



14. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menolak rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlaku;

Bahwa perkara *in casu* Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan peran Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sedangkan peran atau posisi serta hubungan hukum Para Turut Tergugat yang lain tidak disebutkan atau dijelaskan oleh Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur;

Bahwa sudah tepat *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat XVI dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TONNY INDERAKUSUMA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TONNY INDERAKUSUMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2024